

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4305/2530

นาย จำนงค์ โถ วิเชียร หรือ นาย สาย
รัก ไทย

กรมตำรวจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 243 (1), มาตรา 249

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 102 ตรี

ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้น แล้วโอนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ ดัง ที่บัญญัติไว้ในป.วิ.พ. มาตรา 243(1) หรือไม่ นั้น เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์จะไม่ใช้อำนาจนั้นก็ได้ ประเด็นที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ซึ่งศาลชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวเองได้ ไม่ต้องโอนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระสินบนนำจับร้อยละ 30 ของราคาสินค้า ปรากฏว่า โจทก์บรรยายฟ้องเฉพาะ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เท่านั้น โดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 ตกลงกับโจทก์ว่าหากโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบจนเป็นผลให้จำเลยที่ 2 จับกุมสินค้าหรือผู้กระทำความผิดได้ จำเลยที่ 2 จะจ่ายสินบนนำจับให้โจทก์ ส่วนเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 โจทก์คงบรรยายฟ้องแต่เพียงว่าหลังจากมีการจับกุมสินค้าหลบหนีภาษีรายนี้แล้ว จำเลยที่ 1 ได้ออกไปตรวจและนำสินค้าที่จับได้มอบให้กับจำเลยที่ 3 ดังนั้นความตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องสินบนนำจับจากจำเลยที่ 1 ที่ 3 เพราะเหตุใด คำฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3

จึงไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา เป็นฟ้องเคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระสินบนนำจับร้อยละ 30 ของราคาสินค้า เป็นเงิน 429,476.10 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เคยตกลงจ่ายสินบนนำจับแก่โจทก์เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ได้รับแจ้งจากสายลับ คดีไม่มีผู้แจ้งความนำจับเพื่อรับสินบนฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสินบนจึงไม่ต้องรับผิด คงมีแต่จำเลยที่ 3 ตามพระราชบัญญัติศุลกากร กำหนดให้เป็นผู้จ่ายแต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังฟังไม่ได้ว่า โจทก์เป็นผู้แจ้งความนำจับสินค้าหนีภาษีรายนี้ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...การที่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้น หรือนัยหนึ่งคือย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) นั้น เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะไม่ใช้อำนาจนั้นก็ได้ ประเด็นที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบ

คลุมหรือไม่ที่ศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยมานั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่มีข้อเท็จจริงใดที่ศาลชั้นต้นต้องทำการสืบพยานเพิ่มเติมอีก ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้อยู่แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไปเสียเองไม่พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่เป็นการเหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ในส่วนที่โจทก์ฎีกาประการต่อมาว่า ฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ไม่เคลือบคลุมนั้นเห็นว่า ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินบนนำจับ โจทก์คงบรรยายฟ้องไว้เฉพาะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เท่านั้น โดยโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้ตกลงกับโจทก์ไว้ว่าหากโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบ จนเป็นผลให้จำเลยที่ 2 จับกุมสินค้าหรือผู้กระทำความผิดได้ จำเลยที่ 2 จะจ่ายสินบนนำจับให้ร้อยละ 30 ของราคาสินค้าที่จับได้ทั้งหมดส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 3 โจทก์คงบรรยายฟ้องแต่เพียง หลังจากมีการจับกุมสินค้าหลบหนีภาษีรายนี้แล้ว วันรุ่งขึ้นจำเลยที่ 1 ได้ออกไปตรวจและนำสินค้าที่จับได้มอบให้กับจำเลยที่ 3 ตามฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ออกไปตรวจและนำสินค้าที่จับได้มอบให้กับจำเลยที่ 3 ตามฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 3 คงเกี่ยวข้องกับการจับกุมสินค้าดังกล่าวเพียงเท่านี้ โดยโจทก์อ้างว่า โจทก์มีสิทธิจะได้รับสินบนนำจับร้อยละ 30 ของราคาสินค้า และอ้างสิทธิของโจทก์ว่าเกิดจากความตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 แต่อย่างใด โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องสินบนนำจับจากจำเลยที่ 1 ที่ 3 เพราะเหตุใด คำฟ้องของโจทก์จึงไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดข้อสภาพแห่งข้อหา รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา คำฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 จึงเคลือบคลุม"

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ